

통 보 사 항

1. 제 목 : 근무표 작성 기준 준수에 관한 사항
2. 관계기관 : ☆★보훈병원
3. 내 용 :

가. 업무개요

우리 공단에서는 직원을 대상으로 매년 연차휴가를 부여하여 직원 자유의사에 따라 휴가를 실시할 수 있도록 보장하고 있으며, 상병으로 인하여 근무 수행이 곤란한 때에는 적정 치료 후 업무에 복귀할 수 있도록 병가 제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제27조(연차휴가의 사용)에 따르면 연차휴가는 직원의 자유의사에 따라 1년간에 한하여 적치하여 분할 사용할 수 있으며, 공단은 직원이 청구한 시기에 연차휴가를 주는 것이 사업운영상 막대한 지장이 있다고 인정될 경우에는 그 시기를 변경할 수 있도록 정하고 있으며, 같은 규정 제28조(병가)에 따르면 병가는 직원이 전염병이나, 상병으로 근무수행이 곤란할 때에는 출원에 의하여 병가를 주며, 병가일수가 5일이상인 경우에는 공단이 지정하는 의사의 진단서를 첨부하도록 정하고 있습니다.

따라서 사업운영상 막대한 지장이 인정되는 경우가 아니면 직원의 자유의사에 따라 연차휴가를 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 병가 사용 사유에 해당하면 병가를 줄 수 있으며 5일 이상인 경우에는 진단서를 첨부하도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆★보훈병원 △☆▼실에서는 '17.9월경 입원치료가 필요한 급성 상병으로 인하여 근무수행이 곤란한 직원이 필요한 서류를 말하며 병가를 쓰려고 했는데, 관리자가 병가를 쓰면 윗연차 간호사가 싫어할 거라며 OFF를 사용하도록 말하여 근로자가 당연히 보장받아야할 병가사용 권리를 보장받지 못하였으며, 해당 월의 정상 OFF 갯수가 9일인데 추가로 7일을 더하여 비정상적으로 16일 OFF를 부여한 사항⁸⁾은 결국 근로자에게 7일에 해당하는 정상 휴일을 부여하지 못하는 결과를 초래하였고, 유사 사례로 직원이 병가를 사용하는 것이 정상적인 복무관리로 판단됨에도 OFF 혹은 연차로 처리된 사항이 [표 1]과 같이 확인되었습니다.

[표 1] 부적정 휴가 부여 사례

소속	직급	성명	발생시기	사유 및 처리	휴 가 기 간
♣△실	간호5급	직원K	'17.9.16.	급성 질병, 오프 사용	'17.9.16 ~ '17.9.24
♣△실	간호5급	직원J	'17.2월	교통사고, OFF사용	'17.2.18 ~ '17.2.20
♣△실	간호5급	직원N	'19.9.4.	디스크 파열, 연차 사용	'19.9.7 ~ '19.9.17

또한 ☆★보훈병원 △☆▼실 '19.8월 근무표를 작성하면서 직원의 사전 동의 없이 '19.8.24~8.25 기간에 연차 2개를 근무표에 편성한 후 해당 직원에게 연차를 신청·사용하게 한 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ ☆★보훈병원장은

- 근무표 작성 시 취업규칙 등을 위반하여 부당하게 작성되는 사례가 없도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

8) OFF 부여 상황 : 사례의 간호사는 발생하지 않은 OFF일수를 당겨서 사용한 경우가 되었기 때문에 근무 복귀 이후에는 소진된 7일의 OFF일 수만큼 쉬지 못하고 일해야 하는 상황이 됨